1	6	1	0	0	8
12.5%	75%	12.5%	0%	0%	100%

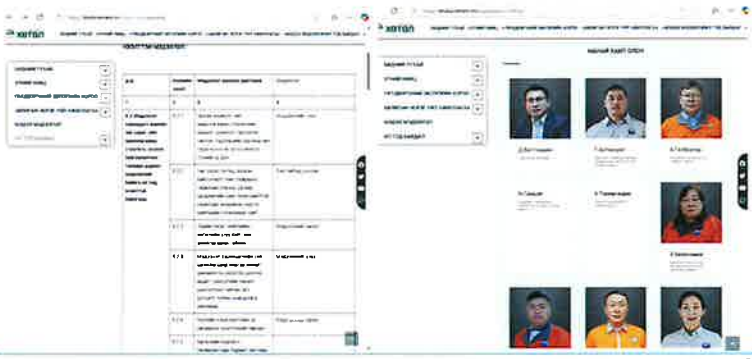
** Тайлбар: 1 дүгээр түвшин-Эхлэлийн; 2 дугаар түвшин-Давтамжтай; 3 дугаар түвшин-Томьёолсон; 4 дүгээр түвшин-Удирдсан; 5 дугаар түвшин-Оновчтой. Оновчтой буюу 5 дугаар түвшин нь төлөвшлийн хамгийн дээд түвшин боловч байгууллага хамгийн багадаа томьёолсон буюу 3 дугаар түвшинд байхыг зөвшөөрөхүйц гэж үздэг.*

"Цемент шохой" ХХК-ийн засаглалын төлөвшлийн үнэлгээг 3 дугаар хүснэгтэд дэлгэрэнгүй үзүүлэв.

Хүснэгт 3. "ЦЕМЕНТ ШОХОЙ" ХХК-ИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТӨЛӨВШЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

№	Бүрэлдэхүүн	Үнэлгээний түвшин /1-5/	Үнэлгээ
1	Засаглах удирдлага	3 дугаар түвшин буюу Томьёолсон	ТӨБЗГ-ын 2022.5.23-ны өдрийн 09 тогтоолоор "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн ажиллах журам, дэргэдэх хороодын ажиллах журмыг баталсан. ТУЗ-ийн 2022.8.25-ны15А тогтоолоор Дотоод аудиторын ажиллах журмыг баталсан. ТУЗ-ийн 2023.4.28-ны 06/А тогтоолоор ЦШ ТӨХК-ийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг баталж, жил бүр тайлагнаж ажиллахыг тусгасан. Засаглах удирдлага үйл ажиллагааны үр дүн, засаглалын өөрийн үнэлгээг хийж, ХЭХ-д тайлагнадаг.
2	Дотоод хяналтын нэгжийн үүрэг	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	"Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар "Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам" баталж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/255 дугаар тушаалаар Дотоод хяналтын хэлтсийн 14 чиг үүргийг тодорхойлж, 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/291 тушаалын 24 дүгээр хавсралтаар Дотоод хяналтын хэлтсийн бүтэц, орон тоог 3 гэж баталсан. "Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/01 тушаалын 24 дүгээр хавсралтаар Дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн бүтэц, орон тоог 4, 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/36 тушаалын 5 дугаар хавсралтаар 3 гэж тус тус баталсан. Дотоод хяналтын үйл ажиллагааг төлөвлөж, тайлагнаж ажилласан боловч хяналтын үр нөлөө сул, дотоод хяналтыг оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлээгүй.
3	Стратеги ба эрсдэлийн удирдлага	1 дүгээр түвшин буюу Эхлэлийн	"Цемент шохой" ХХК-ийн 2024-2028 оны Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулахаар 2024 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр цахим шуудангаар "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д илгээж, хянуулсан боловч одоогоор баталгаажаагүй. "Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/01 тушаалын 24 дүгээр хавсралтаар 3 орон тоотой Дотоод хяналтын хэлтсийг 4 орон тоотой Дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулсан. ГЗ-ийн 2024 оны 7 дугаар сарын 30-ны А/191 дүгээр тушаалаар "Эрсдэлийн удирдлагын журам" баталсан. Уг журмын дагуу стратегийн 4 эрсдэл, санхүүгийн 9, үйл ажиллагааны 26, ХАБЭА 17, байгаль орчны 4, хүний нөөцийн 8 нийт 68 эрсдэл бүртгэж үнэлэн, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бизнес төлөвлөгөөний эрсдэлийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө (2024 оны 9-12-р сар) төлөвлөгөөг боловсруулж, ГЗ Д.Баттүвшин 2024.9.11-нд

			баталсан. Засаглах удирдлагаас эрсдэлийг тодорхойлоход бодлого, арга зүйгээр ханган оролцсон. Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа эхэлж байна.
4	Ёс зүй, үнэт зүйлс	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	"Цемент шохой" ХХК-ийн 2024-2028 оны Стратеги төлөвлөгөөний төсөлд компанийн үнэт зүйлсээ Манлайлал, хамтын хөгжил, Хариуцлага, ёс зүй, Найрсаг хүндэтгэлтэй, Шилдэг бүтээгдэхүүн, Шинэлэг үйлчилгээ гэж тодорхойлсон боловч ажилтнууд үнэт зүйлсээ эрхэмлэн, ёс зүйтэй ажиллаж байгаа эсэхийг үнэлэх систем төлөвшөөгүй, харилцаандаа ашигладаггүй, дотоод эв нэгдэл муутай. ГЗ-ын 2023.3.31-ний А/170 тушаалаар Ёс зүйн дүрэм баталж, 2023.02.13-ний А/115, 2024.06.25-ны А/176 тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн баталсан.
5	Хүний нөөц, хариуцлагын тогтолцоо	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	"Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022.8.05-ны А/160 тушаалаар "Ажилтан сонгон шалгаруулах журам", 2023.3.31-ний А/170 тушаалаар Ёс зүйн дүрэм баталсан. ГЗ-ийн 2022.11.16-ны А/267 тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын "Хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлага" 12 дугаар бүлэгт сахилга хариуцлагын зохицуулалтыг тусгасан. Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамгүй, Хөдөлмөрийн дотоод журмын Ес. Ажил төлөвлөх, тайлагнах, дүгнэх, Арван нэг. Цалин хөлс, тэтгэмж, олговор, шагнал, урамшуулал, тусламж, нөхөн төлбөр олгох бүлэгт ерөнхий зохицуулалт байна, тодорхой зохицуулалт байхгүй. Ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаар хэрэгжүүлдэг. Засаглах удирдлагаас Гүйцэтгэх захирлын онцгой нөхцөлтэй Хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэдэг.
6	Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	"Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар "Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам", процессын зураглалыг баталсан. Мөн Хяналтын мэргэжилтэн /Санхүү/-ий ажлын байрны тодорхойлолтыг 2022.8.05-нд ГЗ баталсан. ГЗ-ийн 2022 оны11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/255 дугаар тушаалаар Дотоод хяналтын хэлтсийн 14 чиг үүргийг тодорхойлсон. "Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/01 тушаалын 24 дүгээр хавсралтаар 3 орон тоотой Дотоод хяналтын хэлтсийг 4 орон тоотой Дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулсан. Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын ажил болон тогтмол хэрэгжүүлэх хяналтыг төлөвлөн гүйцэтгэдэг боловч хяналтын үр нөлөө бага, төлөвлөлт оновчгүй, өгсөн зөвлөмжийн мөрөөр эргэн хяналт хэрэгжүүлсэн баримтгүй байна.
7	Гадаад ба дотоод харилцаа	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	ТУЗ-ийн 2023.4.28-ны 06/А тогтоолоор ЦШ ТӨХК-ийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмын 2.23-т "Засаглалын түвшин дэс дараалын хувьд гүйцэтгэх удирдлага хороо хоорондоо шууд, гүйцэтгэх удирдлага ТУЗ-тай ТУЗ-ийн нарийн бичгээр даргаар дамжуулан харилцах бол гүйцэтгэх удирдлага Хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондоо ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан харилцах бөгөөд Хороод хоорондоо, ТУЗ-ийн дарга хороод болон Хувьцаа эзэмшигчтэй шууд харилцана.", 2.25-д "Бусад байгууллагатай хамтран

			ажиллах санамж бичиг байгуулах тохиолдолд энэхүү журмын 2.23-т зааснаар засаглал хооронд зөвшилцсөн байна." гэж дотоод, гадаад харилцааг зохицуулсан. Гадаад, дотоод харилцаанд мэдээллийн технологи хязгаарлагдмал байдлаар ашигладаг.
8	Гадаад ба дотоод тайлагнал, ил тод байдал	2 дугаар түвшин буюу Давтамжтай	ТУЗ-ийн 2023.4.28-ны 06/А тогтоолоор ЦШ ТӨХК-ийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмын Дөрөв. Тайлагнал ба мэдээллийн ил тод байдал бүлэгт компанийн гадаад, дотоод тайлагнал, ил тод байдлын талаар ерөнхий зохицуулалтыг тусгасан. Компанийн www.khutulcement.mn, шилэн дансны www.shilendans.gov.mn цахим хуудас, төрийн худалдан авах ажиллагааны tender.gov.mn, санхүүгийн тайлагналын E-balance, татварын www.etax.mta.mn цахим систем болон "Цемент шохой" ХХК Facebook хуудсаар дамжуулан үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах гадаад тайлагналын тогтолцоотой. Дотоод тайлагналд ERP мэдээллийн технологи ашигладаг боловч хязгаарлагдмал буюу ЭМГЛ ХХК толгой компанитай нэгдсэн ERP-д холбогдоогүй. Засаглалын тайлан, Үйл ажиллагааны тайлан, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг тайлангуудыг цаасан суурьяр бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлдэг. 

Эх сурвалж: "Цемент шохой" ХХК-аас ирүүлсэн баримт материал, компанийн цахим хуудас

Гүйцэтгэх удирдлагын талаар:

ТӨБЗГ-ын 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 110 дугаар тогтоолоор батлсан "Цемент шохой" төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар бүлэгт Гүйцэтгэх удирдлага буюу компанийн гүйцэтгэх удирдлагын талаар зохицуулалт байх бөгөөд 8.2-т "Гүйцэтгэх захирлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилж, чөлөөлнө." гэжээ.

ТӨБЗГ-ын 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 109 дүгээр тогтоолоор "Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг эрх бүхий этгээд томилох хүртэл хугацаанд захирлын үүрэг гүйцэтгэх төрийн өмчийн төлөөллөөр Л.Наранбаатарын томилж, 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 230 дугаар тогтоолоор тус компанийн ТУЗ-д төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд өгсөн удирдамжийн дагуу ТУЗ-ийн 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Л.Наранбаатарыг тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар томилж, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг байгуулсан байна. Энэхүү гэрээг ТУЗ-ийн 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлсан байна.

"Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захиралтай онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж, цалин урамшууллын хэмжээг тогтоон ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхэд

ТӨБЗГ-ын 2022 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн 187 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн захиралтай онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам"-ыг мөрдсөн бөгөөд Гүйцэтгэх захирал Л.Наранбаатарыг Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтыг зөрчсөн буруутай үйлдэл гаргасан гэж "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор "Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах" хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл оногдуулж, 2022 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зорилтот түвшний биелэлтийг хэлэлцэн, Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг "Хангалтгүй" гэж дүгнэн, ТУЗ-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан байна.

Харин тус компани "Эрдэнэс Монгол" нэгдлийн харьяанд шилжсэний дараа "Цемент шохой" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн баталсан дүрэмд Гүйцэтгэх захирлыг нээлттэй сонгон шалгаруулж сонгох бөгөөд компанийн дүрэм, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнээс гадна толгой компаниас баталсан журмаар олгосон эрх хэмжээний хүрээнд ажиллах талаар тусгасан байна. Мөн дүрэмд компани болон түүний удирдлагын хүлээх хариуцлагыг тодорхойлжээ.

"Цемент шохой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулах, түүнтэй онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цалин урамшууллын хэмжээг тогтоон ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхэд "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 97 дугаар тогтоолоор баталсан "Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам"-ыг мөрдөж байна.

"Цемент шохой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирал Л.Наранбаатарыг ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үүрэгт ажлаас чөлөөлж, мөн өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор С.Ашидмөнхийг тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсон байна.

"Цемент шохой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр Л.Элдэв-Очирыг томилсон ч, 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор чөлөөлж, мөн өдрийн 03 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр Д.Баттүвшинг томилсон байна.

Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны гэрээг дүгнэж үнэлээгүй боловч ТУЗ 2024.4.23-ны өдөр компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зорилтот түвшний биелэлтийг хэлэлцэж, "Цемент шохой" ХХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг "Хангалтгүй" гэж дүгнэн ТУЗ-ийн 2024 оны 06 дугаар тогтоолоор баталгаажуулан үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд тодорхой үүрэг даалгаруудыг Гүйцэтгэх захиралд өгсөн байна.

АСУУДАЛ 2

Асуудал	Гүйцэтгэх захирлын нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулаагүй, онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэж, гэрээг сунгах эсэх талаар тодорхой шийдвэр гаргаагүй байна.
Нөхцөл байдал	ТӨБЗГ-ын 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 109 дүгээр тогтоолоор "Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг эрх бүхий этгээд томилох хүртэл хугацаанд захирлын үүрэг гүйцэтгэх төрийн өмчийн төлөөлөөр Л.Наранбаатарын томилж, 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 230 дугаар тогтоолоор тус компанийн ТУЗ-д төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд өгсөн удирдамжийн дагуу ТУЗ-ийн 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Л.Наранбаатарыг тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар томилж, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг 3 сарын хугацаатай байгуулсан байна.

	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор "Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор зохион байгуулж, үр дүнг ТУЗ-д танилцуулахыг Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасан байна. Мөн "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын тодорхойлолт, "Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах түр журам"-ыг баталсан. Гэвч Гүйцэтгэх захирлын сонгон шалгаруулалт явуулсан талаарх баримт мэдээлэл байхгүй бөгөөд ТУЗ-ийн 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор Гүйцэтгэх захирал Л.Наранбаатартай 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор хийсэн онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулж, гэрээ байгуулсан өмнөх тогтоолыг хүчингүй болгосон байна. "Цемент шохой" ТӨХК ТУЗ Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний 2022 оны биелэлтийг "Хангалтгүй" гэж дүгнэн ТУЗ-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан бөгөөд хөдөлмөрийн гэрээг сунгасан эсэх нь тодорхойгүй, сунгасныг нотлох баримт материалыг аудитын багт ирүүлээгүй. Мөн "Цемент шохой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирал Л.Наранбаатарыг ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн бөгөөд ингэхдээ Гүйцэтгэх захирлын онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж үнэлээгүй байна. "Цемент шохой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор С.Ашидмөнхийг тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсон байна. Харин "Цемент шохой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр Л.Элдэв-Очирыг томилж, 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор чөлөөлж, мөн өдрийн 03 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр Д.Баттүвшинг томилсон байна. Аудитын хамрах хугацаанд буюу 2023 он, 2024 оны эхний хагас жилийн хугацаанд тус компанийн Гүйцэтгэх захирал 3 удаа солигдож, 4 өөр захирал ажилласан ч гүйцэтгэх захирлын сонгон шалгаруулалтыг нэг ч удаа зохион байгуулаагүй, Гүйцэтгэх захирлын онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээг тухай бүр дүгнэж, гэрээг сунгах эсэх талаар тодорхой шийдвэрийг "Цемент шохой" ХХК-ийн ТУЗ гаргаагүй байна.
Шалгуур	- Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4. "Энэ хуулийн 3.1.3, 3.1.4-т заасан хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх захирлын хооронд байгуулах гэрээ нь нэг жилийн хугацаатай байна. Гэрээнд заасан санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт бүрэн хангагдсан тохиолдолд гүйцэтгэх захирлын гэрээг үндсэн гэрээний хугацаагаар сунгаж болно"; - Засгийн газрын 2021 оны "Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн шинэчлэлийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 345 дугаар тогтоолын 1.1. гүйцэтгэх удирдлагын гэрээг 2022 оноос эхлэн нэг жилийн хугацаатай байгуулж, ажлын гүйцэтгэлийг хэмжих санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт бүрэн хангагдсан тохиолдолд гэрээг сунгах; 1.2. "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагыг нээлттэй сонгон шалгаруулах"; - Засгийн газрын 2023 оны "Нийтлэг журам батлах тухай" 86 дугаар тогтоол "Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн ажлын байрны сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах нийтлэг журам" - ТӨБЗГ-ын 2022 оны 184 дүгээр тогтоол "Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн захиралтай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам"; - "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 97 дугаар тушаалаар баталсан Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журмын 3.1. "Гүйцэтгэх удирдлагыг нээлттэй сонгон шалгаруулж, томилно.", 3.3. "Энэ журмын 3.2-т заасан шалгуурыг хангасан нэр дэвшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 81.2-т заасан Нэр дэвшүүлэх хороо (Төлөөлөн удирдах зөвлөлгүй бол

	"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг) дараах журмын дагуу сонгон шалгаруулна:"		
Шалтгаан	- Гүйцэтгэх захирлыг томилох эрх бүхий байгууллага өөрчлөгдсөн; - ТУЗ-ийн дотоод аудитор хараат бусаар ажиллаж чадахгүй байгаатай холбоотой; - Нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтантай ойлголцон хамтран ажиллах, хангалттай туршлага бүхий удирдлага шалгарахгүй байх эрсдэлээс болгоомжлох.		
Үр нөлөө	- Өрсөлдөх тэгш боломжийг хязгаарлах - Илүү ур чадвартай удирдагчийг томилох боломжийг хязгаарлах		
Аудитын зөвлөмж	- Гүйцэтгэх захирлын сонгон шалгаруулалтыг холбогдох журмын дагуу явуулж байх; - Гүйцэтгэх захирлын хөдөлмөрийн гэрээг зохих хугацаанд нь дүгнэж, сунгах эсэхийг шийдвэрлэж байх.		
Аудитын үнэ цэн	Ур чадвар бүхий гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулдаг болох		
Хариу тайлбар	Хувьцаа эзэмшигчээс ирүүлсэн удирдамжийг ТУЗ-ийн дарга санал оруулж Гүйцэтгэх захирлыг сонгон шалгаруулж томилох хүртэл түр хугацаагаар томилсон.		
Хэрэгжүүлэх хугацаа	2025 оны 1 дүгээр улирал	Хэрэгжүүлэх нэгж	"Цемент шохой" ХХК-ийн ТУЗ

АСУУДАЛ 3

Асуудал	Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа зарим журмуудыг компанийн шинэчилсэн дүрэмд нийцүүлэн өөрчлөөгүй байна.
Нөхцөл байдал	Тус компанийн хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа зарим журмуудыг компанийн шинэчлэн батлагдсан дүрэмд нийцүүлэн шинэчлэн мөрдөөгүй байна. Тухайлбал дараах журмуудыг шинэчлээгүй, одоог хүртэл мөрдөн ажиллаж байна. Үүнд: - "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн ажиллах журам (ТУЗ-ийн 2022.05.23-ны 09 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан); - Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам (ТУЗ-ийн 2022.05.23-ны 09 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан); - "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журам (ТУЗ-ийн 2022.08.25-ны 15 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан); - Цалин, урамшууллын хорооны ажиллах журам (ТУЗ-ийн 2022.05.23-ны 09 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан); - Үйлдвэр, технологийн хорооны ажиллах журам (ТУЗ-ийн 2022.05.23-ны 09 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралтаар баталсан); - "Цемент шохой" ТӨХК-ийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журам (ТУЗ-ийн 2023.04.28-ны 6А дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан); - Санхүү, бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны журам ("Цемент шохой" ХК-ийн 2015.12.25-ны "Үйл ажиллагааны журам, ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай" А/362 дугаар тушаалаар баталсан); - "Цемент шохой" ТӨХК-ийн газар, хэлтэс, алба, нэгжийн чиг үүрэг" (Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/255 дугаар тушаалаар баталсан); - Ажилтны ёс зүйн дүрэм (Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023.03.31-ний А/170 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан); - Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам (Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023.03.31-ний А/170 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан); - Цалин хөлсний журам (Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/183 тушаалаар баталсан); - Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах журамгүй гэх мэт. Тухайлбал "Цемент шохой" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/170 тушаалаар баталсан "Ёс зүйн дүрэм"-ийг одоог хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөж байна. Энэ нь тус компанийн дүрмийн 3.3.1.9 "ёс зүйн дүрэм батлах,

	компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох, актлах, данснаас хасах." гэсэн заалттай нийцэхгүй байна. Хэдийгээр ТӨБЗГ-ын 2022 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 110 дугаар тогтоолоор батлсан "Цемент шохой" төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрэмд Ажилтны ёс зүйн дүрмийн батлах эрх бүхий этгээдийг заагаагүй ч "Цемент шохой" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит бус хурлын 04 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлсан тус компанийн дүрмийн 3.3.1-д Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг тодорхойлжээ. Иймээс энэ тохиолдолд Гүйцэтгэх захирал эрх шилжүүлсэн шийдвэргүйгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлсэн гэж ойлгохоор байна.		
Шалгуур	- СЗХ-ны 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор батлсан "Компанийн засаглалын кодекс"; - "Цемент шохой" ХХК-ийн дүрмийн 3.1.5 "Компани нь толгой компанийн дүрэм, толгой компаниас гаргасан бодлого, нэгдлийн хэмжээнд дагаж мөрдөх журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах бөгөөд ..."; - Гүйцэтгэх захиралтай хийсэн онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээ		
Шалгаан	- Байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, дотооддоо мөрдөж буй дүрэм, журам, стандарт, бодлого, төлөвлөгөөнд нийцэж байгаа эсэхэд тавих (комплаенсын) хяналт сул; - Комплаенсын хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нэгж, ажилтан тодорхойгүй.		
Үр нөлөө	- Компанийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн акттай нийцэхгүй байснаас эрх зүйн зөрчил үүсэх.		
Аудитын зөвлөмж	- Хуулийн хэлтсийн үйл ажиллагааны журам, холбогдох ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод комплаенсын хяналтын чиг үүргийг тодорхой тусгах; - Хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудын нийцлийн байдлын хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлж байх.		
Аудитын үнэ цэн	- Компанийн үйл ажиллагааны комплаенсын хяналт сайжирна; - Компани үйл ажиллагаандаа хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажилласнаар хуулийн хариуцлага хүлээх, бизнесийн нэр хүнд унах, санхүүгийн чадамжгүй болох зэрэг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ.		
Хариу тайлбар	Хүлээн зөвшөөрч байна.		
Хэрэгжүүлэх хугацаа	2025 оны 1 дүгээр улирал	Хэрэгжүүлэх нэгж	"Цемент шохой" ХХК-ийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага

Стратеги төлөвлөгөөний талаар:

"Цемент шохой" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит бус хурлын 04 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлсан тус компанийн дүрмийн 3.2 дахь хэсэгт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар тусгасан байх бөгөөд 3.2.5-д Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаас гадна Хувьцаа эзэмшигчийн хэрэгжүүлэх дараах чиг үүргийг заажээ. Үүнд:

3.2.5.1 Нэгдлийн урт, хугацааны стратеги төлөвлөгөөг батлах;
3.2.5.2 Нэгдлийн хэмжээнд мөрдөх бодлого, журам батлах;
3.2.5.3 Менежментийн төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох.

"Цемент шохой" ХХК-ийн 2024-2028 оны Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний төсөлд тус компани Алсын хараа, Эрхэм зорилго, гол зорилт, Үнэт зүйлсээ дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:

Алсын хараа: *Бид Монгол Улсын барилгын материал үйлдвэрлэлийн төв байна.*

Эрхэм зорилго: *Төр, хувийн хэвшил, ард түмний тэгш өмчлөлтэй, ил тод, цахим засаглалтай, нээлттэй хувьцаат компани болж олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр шударга өрсөлдөн, баялаг бүтээнэ.*